CDXVI — Regolamento per la coltivazione delle tenute dell’agro Romano

Tijus PP. VI. · Italiano (protocollo e rubriche latini)

GDXVI

, Confirmatio statutorum. abseryandorum pro cultara tenimentorum agri Romani.

Tijus PP. VI.

Motu proprio.

$. 1. U.. delle già gravi curc del Nostro temporale governo, che é sta- to a Noi dalla divina providenza affida- to insieme colla pontificia dignità , é stata quella d? invigilare con tutte le INo- stre forze sugli esempi de'somumi pon- tefici Nostri predecessori alla conserva- zione della cotanto necessaria arte del- l'agritoltura, e ció non meno pel co- mune vantaggio de? Nostri sudditi , che per mantenere particolarmente ['ab- bondanza in questa Nostra città di Ro- ma. Ma poiché non ostanti 1 tanti mezzi finora impiegati per uu si lodevol fine , dobbiamo vedere anche al di d' oggi le campagne circonvieine, e special-

suente quelle dell agro. Romano assai meno coltivate di quello, che potreb- bero essere e per la loro ampiezza , e per la naturale loro fertilità, perció ci siamo, posti in animo di nuovamente tentare una si interessante inlrapresa , restripgendoci per ora alla coltivazione dell agro Romano , il quale INoi consi- deriamo in modo particolare destinato per la provistia di Roma , e ció senza dipartirci delle traccie de? regolamenti stabiliti dai Nostri predecessori , 1 quali moderati , e corretti a misura di quello , che l'esperienza ci ha. insegnato dover- si fare, e adattati alle circostanze de' tempi, speriamo , che debbano esse- re capaci! di produrre quella seria, e permauente utilità , che Noi pel dover Nostro , e per l'amore, che portiamo ai Nostri sudditi , sommamente deside- riamo,

$. 2. Avendo Noi pertanto seria- mente considerati , ed esaminati tutti i provedimenti dati su tal materia dai sommi pontefici Nostri predecessori , ed aveudo fra gli altri riconoscinto uno dei pii jnteressanti esser quello, con cui dalla fel. mem. di Clemente VII. , con- fermando Je lettere di Sisto IV., e di Giulio Il., 10 mezzo a molte altre sa- lutari. disposizioni , viene principalmen- te ordicato , che nel? agro Romano , e nelle provincie annonarie siano obbliga- ti j proprietarj di ogni sorta di terre , e tenute di rompere , e coltivare ogni anuo la terza parte delle medesime , con permettere ancora a qualunque estranea persona il coltivarle qualora dai detti proprietarj non si eseguisse la pre-,

.Scritta coltivazione, ed ayendo in se-

guito osservato, che dopo molti, e molti altri regolamenti prescritti nei tempi susseguenti in favore dell agri- coltnra dagli altri. Nostri predecessori , finalmente anche a' di nostri per mag- giormente ampliare [' esercizio di quest arlg , con editto emanato d' ordine, ed oracolg del Nostro predecessore Cle- mente XIIL, previo il parere di una congregazione di ríni cardinali , e pre- lati ; &ia stato disposto, che oltre l'in- firmazione, ed annullazione di tutti quei

patti , che nei contratti fra i proprie- |

.*arj delle tenute , e gli affittnaij potes-

sero in alcun mqdo iujpedire la libera coltivazione delle terre , sia anche lecito

a tutti. gli agricoltori di rincoltare le

medesime terre a lor piacimento: con lali disposizioni principalmente abbia- mo creduto di regolare le Nostre nuove deliberazioni rapporto alla coltivazione dell agro. Romano , con quelle modif

|

Bullarium. Romanum

cazioni , dichiarazioni, £d aggiunte, £he dopo nna seria considerazione ab- biamo stimato pii a proposito per ren- dere in ogni inanuiera eseguibili le INo- stre intenzioni.

$. 5. Siccome adunqne una delle principali ragioni , per cui la rneuto- yata costituzione di Clemente VII. che contiene l'obbligo a tutti i proprietarj delle tenute di coltivare ogni anno una terza parte delle loro terre , non ha po- tuto avere il continuato suo effetio , abbiamo osservato esser quella d' essere stata soltanto genericamente prescritta , ed ordinata la coltura della terza parte di tutti 1 ferreui senza determinare qua- li effettiyvamen;e fossero le porzioni di terreno , che doveano in £iasceun. anno sottoporsi all' aratro , quali i xespettivi quarti delle tenute , quali, e quanti.i prati da riservarsi per pascolo de' bovi arator), per nso de! fieni, per pascolo degli animali , che servono al carreg- gio alla capitale delle grascie , ed altre cose necessarie alla vita , quali i ter- reni sterili di loro natura, donde si é reso troppo difficile invigilare all' osser- vanza della legge per le molte vie, che restavano aperte ad eluderla agli agri- coltori coll* addurre qualunqne dei men- tovati titoli , e ragioni in iscusa di non aver fatta maggior sementa ; perció abbiamo creduto necessario principal- mente se questo articolo di porre la cosa in tale stato, che uinno dei men- tovati pretes'i possa esser allegato da ora innanzi, cog istabilire, e fissare speci- ficamente tutto il terreno , che in ogni stagione dorrà andare a semeute , onde quanto , sia facile il sapersi da ogni agricoltore quale sia la sua obbligazione , altrettanto sia facile ancora a riconoscer- si chi non vi abbia corrisposto. Pertaun— to abbiamo ordinato a Inoasipnor pre- fetto

delP annona, che colla scelta di pih persone perite nell' arte agraria , e pratiche particolarmente della coltivazione dell' agro Romano , previa un? esatta istruzione per ben condursi iu una co- tanto interessante operazione, facesse attentamente visitare tutte, e ciasche-

.duna tenuta di esso agro Romano , e stabilire in ognuna di esse, qualora fa-

cesse di bisogno , np nuovo metodo da doversi tenere nel coltivarle, dividendo i quarti da seminarsi in terzeria , o in quarteria secondo la natura , ed attivi- là dei terreni , separando il terreno sterile dal fruitifero , assegnando i pra- ti non solo pel necessario pascolare dei boyi aratorj, e per la necessaria pro- vista de'fieai , ma lasciando ancora

Qualis ordo servandus sit in eultura agro rum przfiu. tur.

CI eium LA re fumaféin td im vog ome abo ndi ect crier m n

Pius PP. Sextus 601

fuii gli altri pascoli e per l'uso de' procoj, e per gli animali inservienti a'

trasporti e facendo tutt' altro , che da-

e8si si Credesse opportuno per la buona economia , e regolamento di ciaschedu- na feauta, avuto riguardo anche alla pariicolare situazione , qualità , ed al- ire circostanze di ciascuna di esse te- nnie: in seguito di che: avendo il detto moasig. prefetto dell' annona eseguiti i Nostri sovrani voleri per mezzo della pe- rizia , e visita suddetta , il ristretto. della quale sottoscritto, é giurato dai sudetti pe- riti ci ha presentato in un ben ordinato calastro , ed avendoci 1l medesimo rife- rito. essere la detta perizia, e visita sta- ta fatta non solo con tutta la necessaria attenzione , ma anche con essersi dedot- ta a notizia dei proprietar] delle tenute , ed affiüruar] non solg prima che la me- desima si effettuasse , ma anche con es- sere stati j medesimi intimati sulla fac- cia del luogo in atto, che i periti si son portati ad eseguire le loro operazioni , e fiaalmente dopo terminate le medesime di aver egli stesso interpellato , e senti- to ciascun proprietario , ed affittuario per intendere quali difficoltà ciascuno di essi avesse ad opporre al nmovo metodo di col- livazione prescritto in esso catastro , ci siamo finalmente risoluti di venire al- P approvazione del medesimo con pre- scrivere di piü tutte quelle altre ordina- zioni, che abbiamo creduto necessarie, ed espedienti, , perché il detto catastro venga in ogni sua parte castantemente eseguito, come diremo in appresso , ben sicuri , che e per le grazie, che l'animo ANostro à disposto di accordare in ogni tempo agli agricoltori , specialmente col- la felice, e " sollecita distribuzione delle tratte da farsi ai medesimi in propor- zioue della sementa , che ciascuno avrà fatto, e pe! grandissimi vantaggi, che dell! aecresciuto esercizio della loro arte loro ne verranno naturalmente in appres- 50. saranno poi per applicarsi sponta- neamente alla medesima , e renderanno pienarnente soddisfatte le paterne Nostre

brame. Pertanto di Nostro moto proprio ,.

non ad istanza di alcuno , ma per No- stra mera deliberazione , di Nostra cer- ta scienza , e Colla pienezza della Nostra potestà approviamo , e confermiamo il detto catastro , e quanto in esso si coutiene tanto generalmente che partico- larmente , e per tutto ció, cle concer- ne il regolamento - metodo da Qsser- varai in tntte, e ciascheduna delle te- nute in esso contenute , e vogliamo , or- diniamo , e comandiamo non solo a tut- ti, e singoli affittnarj; e coloni delle Bull Rom. Tom. FI.

teoute dell' agro Romano, ma anche principalmente , e primariamente agli istessi proprietar] , e possidenti dell" agro Romano tanto laici , quanto Bocladiditts ci di qualunque condizione essi siano, camera apostolica , reverendissinii cardi- nali , capitoli di patriarcali ; basiliche , e collegiate , santuario. di Loreto, pia Casa del s. uffizio , principi , duchi , couti , marchesi , feudatar] e baroni , regolari di quals-oglia ordine, e istituto , comprese le undici congregazioni, cavalieri , e commende della religione di Malta , ospedali ed altri io qualsivoglia modo pià privileglati, de) quali per comprenderli fosse necessario di farne spe- ciale; ed individua menzione , che il detto catastro , esibito che sarà da mona- signor prefetto dell' annona per gli atti di uuo dei nostri segretarj di camera, e nell' uffizio dell agrieoltura , e il me- todo , e regolamento in esso conteanto , iuncomineiaundo dalla prossima rompitura del mese di marzo 1783. si debba sempre in avvenire esattamente , ed in- violabilmente osservare, e che debba in ogni auno rompersi ; e maggesarsi in ogni tenuta quella quantità , € porzio- ne di terreno , clie in esso calastro vie- ne preseritto , senza che sia lecito a veruno , fuoriché cou licenza in iscritto di monsignor prefletto delP annona , non solo di tralasciare in minima parte [a sementa , che in esso vieue ordinato di fare , ma neppure di variare né il tur- no, né l'ordine in veruna tenuta, aé di cambiar Iuogo,; e divisione ai quarti , né di far nuovi prati, né di variarue la situazione , né di fare alcuu* altra nuovità anche sotto pretesto di necessi- tà, purché non si trattasse di estendere i quarti destinati alla sementa, e di mag- giormente ampliarli, il che potrà sem- pre fársi da qualunque proprietario , af- fittuario , e colono , purché debbano , e ciascuno di essi. debba sempre lasciare il conveniente pascolo per i bovi arator] , conforme vieg prescritta nel cata- stro.

$. 4» Come aneora pel maggiore aumento dell" agricoltura, e per aderire a quanto fu providamente disposto nel

mentovato editto del Nostro predeces-

sore Clemente XIIL. dichiariamo , che oltre il doversi obbligatamente dagli agri- coltori seminare quella quantità di colti ; che nei terreni da regolarsi in quarteria nel catastro. veagono prescritti » Sarà lecito anche ai respettivi agricoitori » e conduttori di rincoltare ne' terrent , che anderauno à terzeria, e di biscoltare in quelli, che uuu quarteria , tutta Ff£f

Declarationes gpoeiales.

De jure re- stringendi a- gros dominis reservato.

De aanali ve- rificatiane su- per obzervan- Lia stalulorum

602 Bullarium

quella quantità di terreno , che loro pa- rerà , e piacerà , purché tali colti , e rispettivammante tali biscolti non. cadano nell ultimo anno dei. respettivi aflitti , e colonie, giacché i terreni , ne* quali dovrà far la maggese il nuovo affittua- rio , o colono , dovranno sempre lasciar- si ad esso riposati almeno da un anno, onde possa ricavarae il frutto corrispon- dente alle spese, che esigeil lavoro del- la maggese.

$. 5. Che se mai accadesse , che o per. qualità del terreno , o per volers: dai proprietarj ristriagere uaa. qualche porzione di terreno , e ridursi a miglior. cultura con plantarvi ulivi , viti , nuo- ricelsi , e fare altre simili bonificazioni; la qual cosa non sarebbe che troppo de- siderabile, e su di che lasciamo ai pro- prietar] ogni arbitrio , e facoltà , ovve- ro per motivo di divisione di una in pià tenute, o di unione di ptà tenute

ij una; o per qualunque altro motivo

dovesse necessariameute variarsi 1l me- todo , e regolamento di alcuna di esse tenute , vogliamo sotto pena ancora del- là cadncità dal possesso , e dominio dei fondi medesimi ed altre pene a Nostro arbitrio ; che 1 proprietarj siau tenuti de- nunziare a monsigaor prefetto dell' an- nona l' innovazione , che sono per fare ; affinché dal medesimo colla scorta di persone esperte nell arte agraria possa preseriversi il nuovo metodo, e tarno di toltura , che dovrà tenersi in ciascuna di esse tenute a norma del qual meto- do dovrà correggersi I? anzidetto catastro.

$. 6. E perché la sopraespressa No-

stra volontà riguardante l' osservanza del .

da Noi approvato catastro rimanga: on- ninamente in ogni tempo adempita , incarichiamo strettamente a monsignor prefetto dell' annona , e a^ suoi succes- sori, che ogui anno alla fine del mese di marzo debba spedire una, o pià persone oneste ed abili nell? arte dell'agri- coltura, le quali colla scorta del da Noi approvato catastro osservino , e rincontri-. no sulla . faccia del luogo esattamente , se in ciascuna tenuta dell' agro Roma-

no sia stata intrapresa la rompitura in.

esso prescritta , e nella quantità , e luo- go stabilito , e se tuit' altro rimanga adempito a. forma del catastro medesi-

mo, e qnalora si troverà essersi in al-.

cuna tennt2 mancato in tutto , o in par- te alla sementa prescritta vogliamo , che da monsignor prefetto dell anoona si faccia stimare secondo le rezole dell'ar- te i| frutto, cbe ragionevolmente si ri- trarrebbe dal terreno non coltivato , se 61 Ccollivasse secondo la sua estensione ,

Romanum

e qualità; dedotte le spese, e che il va- lore di quello si debba ripetere o d:l preprietario della tenuta, o dall' affit- tuario , o dal colono se vi será , i quali tutti a quest" effetto si abbiano ad avere per coobbligati , per ripartirsi ció , che da essi verrà pagato ad arbitrio di mon- signor prefetto dell' annona iu benefi- zio degli agricoltori dell'agro Romano piàü bisognosi, che si troveraono aver adempito alla quantità di sementa pre- scritta, volendo , per couseguire la det- ta emenda si possa agire per via di mano regia , di sequestro ; ed in ogni altro modo piü efficace. $. 7. Ad oggetto peró di prevenire, che non si tralasci di esegnire quella quantita di sementa , che in ogni tenu- ta vien prescritta , adesivamente a quan- to viene ingiupto uella mentovata con- stituzione del nostro predecessore Cle- mente VII. ordiniamo , e vogliamo , che mancando qualünque agricoltore , affit- tuario , o colono in tutto , o in parte al- la detta sua obbligazione, sia lecito , e possa qualunque altra, persona di qua- lunque qualità, grado , e condizione an- corché forestiera, e non abiiante nel Nostro pontificio dominio-, maggesate , e seminare quel quarto o quella porzione di quarto , che dovendo secondo il meto- do del catastro andare a rompitura , sarà

lasciato in abbandono , e ció senza paga-

mento alcuno di risposta né in grano , né in danaro , e che il proprietario, affittua-

rio, o colono della tenuta sia. obbligato

prestar gratis il pascolare sufficiente per la cultura di esso terreno ,. comodi di granari , e casali, come ancora inten- diamo, che in quel luogo, dove sarà stata fatta la maggese, ed a quella stes sa persona , che l' avrà fatta, sia anche lecito l' auno sussegaentemente di fare il colto , parimenti senza pagamento al- cuno di risposta. E perché non possa nascere alcuna dubbiezza sulla inter- pretazione di questa Nostra volontà vo- gliamo , che ció debba praticarsi nel seguente modo, cioé che noa essen- dosi dai rispettivi proprietarj, affittuarj, e coloni incominciata la smaggese nel quarto , in cui spetterà di farsi a tutto i| mese.di febraro, sia lecito ad oguu- no d'interpellare i medesimi giudizial- mente se vogliono maggesare, e respet- üivamente seminare il quarto, di cui sarà questione, quale interpellazione se- £uita, e riprodotta dentro 1l término di giorn] tre avanti monsigrior prefetto dell annona , debbano i medesimi di- chiarare se intendono ció fure, o no, e non facendo detta dichiarazione , o

Quid deficien. tibus dominis, aeu colonis a- gres serere ju xta legem ste- tuti; hac f»cul

tale quisque d« populo uü passt.

Monitum ad üounnos , et usufvuctua- res predio- rum,

Quod pacta vliam ante Ie- gun 3ipulata, quo tx»men [e- S' uüversentur nallius sint ro beris , et elü- Caci:jg.

Pius PP. Sextus

dichiarando di non voler essi intrapren- dere la detta

lavorazione, debba decre- tarsl il diritto di maggesare, e semi- nare detro quarto, in favore di chi avrà fatta Üiuterpellazione , esimendo |? in- terpellante da ogui risposta si a grano, che a denaro, come si é detto, e maacauüdo pol aache il detto interpellaute ail adempimeuto dell assunta. obbliga- zione di seminare il detto quarto, sia tenuto a rifondere il prezzo corrispon- dente al. prodotto di detto terreno da liquidarsi come si é detto di sopra, e si possa agire contro 1l medesimo tanto personalmente , che realmente , ed an- che sal prezzo delP erba del quarto , che dovea semiuarsi.

$. 8. la seguito poi di questa No- stra suprerda ordinazione,e volontà av- vertiago qualunque padrone proprieta- rio , O0 usufruttnario. delle tenute del? agro Romano di qualsivoglia stato, gra- do, e condizione , che negP istromenti, o apoche di affitto , o colonia, o altro qualanque contratto delle medesime , Cie si farà da oggi Jn avvenire sotto pena di caducità dal possesso, e domi- nio de'respettivi fondi, e terreai , non ardisca di apporre alcun patto , o con- venzlone , clie sia in aleun modo, e in qualunque benché minima parte con- traria a questa Nostra disposizione , e a quanto vien prescritto nel da noi ap- provato Calastro, e se mai alcuoo ar- disse di ció fare, oltre l' esser egli in- corso nelle peue suddette, vogliamo che tali patti, e convenzioni si abbiaao per uulle, irrite, e di nessun valore, e come se apposte oon fossero, e che il nolaro, che si sarà rogato di tali istro- menti, o avrà legalizzate tali apoche, s' intenda incorso ipso facto nella pena di ceuto scudi d'oro , e nella sospen- sioue dall' esercizio del suo uffizio.

$. 9. Per quei contratti poi di lo- Cizioni , colonie , o alii qualunque delle tenute dell' agro Romano , i quali fos-ero tut ora veglianti ;, e che o già stipolat! non fossero incominciati a de- correre, o gà iacomincialu a decorrere non fossero ancora spirati , nel teuore dei quali si eompreadesse alcun patto. in qu:lanque modo contrario a questa nàstra disposizione , vogliamo , che i medesimi patti abbiano ad averib per noa appositi, e che l'esecuzione de: contratti debba pienamente coüformarsi a questa Nostra disposizione, e per qualanae questione di lesiouc, danno; de- falco, bouifico , o altra qualuaque po- tesse nasceve fra i locatori , o condut- ; tori delle tenute suddette per là varietà,

om Go o alterazione, che potesse forse indursi nel] respettivi contratti. dall abolizione di simili patti, vogliarao che tali que- stioni, non €onveneudo amichevolmente, le parti £ra di loro , debbano nel termine di giorni quiadici dalla pubbli- cazione di questa Nostra ordinazione de- dursi avanti monsigoor prefetto dell' annona, al quale diamo a quest'effetto privativamente a qualuuque altro giu- dice, o tribunale tutte le facoltà ne- cessarie , ed. opportune, perché possa, e debba deciderle tanto. giudizialmente, che stragiudizialmente, sommariamente, ed economicamente con facoltà di com- porre le parti anche ex officio, di di- chiarar rescissl i contratli , qualora fa- cesse di bisogno, e la giustizia lo richiedesse, e di preoder qualunque al - Iro espedienie, o. provedimepnto crederà equo, ed opportuno per l'esecuzione di questa Nostra voloutà , seaza che da quauto dal medesimo verrà stabilito , e deciso , possa ad altri reclamarsi, che a noi medesimi.

$. 10. Come anzora per l'esecuzio- ne di quel pii, che si contiene. nella presente Nostra cedola di moto proprio, diamo, 8e coucediamo allo stesso mona- signgr prefetto ogni altra facoltà, ed auche di pubblicar bandi, ed editi , e di fare qualunque altra cosa. stimerà necessaria, ed opportuua, essendo cosi mente, e volontà Nostra espreaaa.

$. 11. Voleado, e decretando, che la presente. Nostra cedola di motu. pro-

prio, benchà noa si ammpetta, ne' libri

della nostra camera secoudo la Bolla di Pio IV. Nostro predecessore de re- gistrandis , vaglia ; ed abbia sempre il suo pieno effetto, esecuzione , e vigore Colla Nostra semplice sottoscrizione, an- corché non vi siano stati. chiarnati, ci- tati, né seutiti il commissario geuerale della Nostra camera , i proprietarJ, af- fittuar], e coloni delle tenute dell" agro Romano, e chiunque altro avesse, o pretendessse di avere io esse interesse, gon Ostanti qualsisiano altre costituzio- ni apostoliche nostre, o dei nostri pre- decessori , leggi » privileg), statuti, loro

riforme , grazie , iodulti beuché coace-

duti, e coufermati in forma specifica da Noi, e da questa s. Sede , usi, stili, consgetudini , qualuuque contratto an- ché colla Nostra rev. camera ; qualun- que convenzione , patto , condizione , proibizione ,.ed ogui altra cosa, che facesse , o potesse fare in contrario; alle quali tutte , e singole avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola iuserto ; e supplendo Nai colla

Fffiílz

Do jure pricu hs unnonmu promulgaudi editales lagás ek baunimcna-

la.

Clausulie salu- lar&é , et irri- lanus.

Tat. die 4. februarii 1783 [Anno VII

Prosmium. -

pienezzà della Nostra suprema, ed as- soluta potestà a qualunque vizio; e di- fetto quantunque sostanziale, e formale, che nelle cose premesse potesse inter- venire , questa volta solamente, ed agli effetti suddetti specialmente, ed espres- samente deroghiamo. Dato dal Nostro palazzo apostolico Vaticano questo di 25. gennaro 1783.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome VI. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1843. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Italian motu proprio with the printed Latin protocol and rubrics; rough OCR and literal abbreviations are retained. Revision: 2026-10-26T18:35:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.